

Nr. 212 Chefbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 20. August 1935, 15.30 Uhr

R 18/5513, Bl. 3–4 Besprechungsvermerk des MR Lösener/RIM, Umdruck¹

Beginn: 15:30

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DER ANTIJÜDISCHEN AUSSCHREITUNGEN, FORTGANG DER JUDENPOLITIK]

Geheim!

Zu der Chefbesprechung am 20. August 1935 im Reichswirtschaftsministerium unter dem Vorsitz des Herrn Reichsbankpräsidenten *Dr. Schacht* waren erschienen die Herren Reichsminister *Dr. Frick*, *Dr. Gärtner* und *Graf Schwerin von Krosigk*, *Rust* sowie die Herren Staatsminister *Dr. Popitz* und *Dr. Wagner*, München², letzterer für den Stellvertreter des Führers. Die übrigen eingeladenen Ressorts und Dienststellen von Staat und Partei waren ebenfalls vertreten³. Vom Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern nahmen ferner teil die Herren Staatssekretär *Dr. Stuckart*, Ministerialdirektor *Dr. Surén*, Ministerialdirigent *Seel*, Ministerialrat *Kerstiens*, Landrat *Dr. Ermert* und der Unterzeichnete.

Präsident Dr. Schacht gab einen eingehenden Überblick über die schweren Schädigungen der deutschen Wirtschaft infolge der Übertreibungen und Ausschreitungen der antisemitischen Propaganda⁴ und wies darauf hin, daß das gesetzlose Treibenlassen u.a. auch die wirtschaftliche Grundlage

¹ Dr. Bernhard Lösener war von 1933–1942 Referent für „Rasserecht“ im RIM; s. seine Erinnerungen in: VfZ 9 (1961), S. 262–313. Abdrucke des Vermerks im Auszug: DOKUMENTE ZUR DEUTSCHEN GESCHICHTE 1933–1935, S. 116; DIE JÜDISCHE EMIGRATION AUS DEUTSCHLAND 1933–1941. Die Geschichte einer Austreibung. Ausstellungskatalog, Frankfurt/M. 1985, S. 71 f. Parallelaufzeichnung durch LR Röhrecke/AA abgedruckt in: ADAP C IV/1, Nr. 268. Hinweise auf weitere Aufzeichnungen, zum Inhalt der Besprechung und zum allgem. Hintergrund: GENSCHELS. 108–113; ADAM, Judenpolitik, S. 119–124; BARKAI, Boykott, S. 67–72; BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 125–128; A. FISCHER, Schacht, S. 168–174; KOPPER S. 234–236; WILDT, Judenpolitik, S. 21–24. Zu der Besprechung hatte Schacht am 13. 8. 35 sämtliche Ressorts eingeladen, mit folgender Begründung: „Die neuerdings wieder verstärkte Bekämpfung des Judentums zieht z.T. wirtschaftliche Auswirkungen nach sich, die meinen Geschäftsbereich berühren. Diese Auswirkungen treffen häufig nicht nur unmittelbar das Objekt der antisemitischen Maßnahmen, sondern auch mittelbar zahlreiche arische Unternehmer und Arbeiter sowie gesamtwirtschaftliche Interessen des deutschen Volkes. – In Anerkennung des Primates der Politik lege ich Wert darauf, vor allem die Stellungnahme der für die politischen Maßnahmen verantwortlichen Ministerien zu der weiteren Behandlung des Judenproblems in der Wirtschaft zu erfahren, und wäre dankbar, wenn Sie [...] einen Vertreter entsenden wollten, der mir eine maßgebliche Stellungnahme zu unterbreiten befugt ist.“ Mit Schnellbrief vom 15. 8. 35 wandelte Schacht, einem Wunsch „aus dem Kabinett heraus“ nachkommend und „angesichts der außerordentlichen Bedeutung der zu behandelnden Fragen für die Durchführung der mir vom Führer gestellten finanz- und wirtschaftspolitischen Aufgaben“, die Sitzung zur Chefbesprechung um. R 41/24, Bl. 73 f. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21251; APK II 3, Reg. Nr. 30619.

² Adolf Wagner: Bayer. Innenminister und Gauleiter von München-Oberbayern.

³ Als Vertreter des AA waren StS v. Bülow und LR Röhrecke anwesend, für das RKrM Gen. v. Reichenau, für das RMVP MR Haegert. Auch Heydrich befand sich unter den Teilnehmern; s. WILDT, Judenpolitik, S. 23.

⁴ Seit Frühjahr 1935 war es auf Initiative lokaler Parteiinstanzen und angestachelt von der NS-Presse zu zahlreichen antijüdischen Ausschreitungen gekommen, die sich hauptsächlich gegen die bislang weitgehend intakte Stellung der Juden in der Wirtschaft richteten (Forderung nach Kennzeichnung jüd. Geschäfte und „Enttarnung“ jüd. Eigentumsverhältnisse, Verbot des Grunderwerbs etc.). Den Höhepunkt bildeten pogromartige Übergriffe gegen jüd. Geschäfte in Berlin am 15. 7. 35, die sog. Kurfürstendammkrawalle. Nach offizieller Lesart handelte es sich um Aktionen von „Provokateuren“ oder aber um spontane Ausbrüche des Volkszorns, welche zwar nicht geduldet werden könnten, gleichwohl aber die Notwendigkeit einer umfassenden gesetzlichen Rassentrennung belegten. Am 15. 8. 35 hatte Julius Streicher auf einer Massenkundgebung im Berliner Sportpalast die Stimmung weiter angeheizt. Diesen Auftritt dürfte Schacht besonders vor Augen gehabt haben, weil Streichers „primitive und sogar kindische Argumente“ zur Stützung eines „mittelalterlichen Antisemitismus“ (Auslandspresse) unter den Berliner Diplomaten wie in ausländ. Wirtschaftskreisen einen verheerenden Eindruck hinterließen. Vgl. die in der RBK angelegte Sammlung der in-

der Aufrüstung in Frage stelle. Auch mehrere Auslandsaufträge von hohen Millionenwerten seien unter ausdrücklichem Hinweis auf diese Zustände zurückgezogen worden⁵. Seine Ausführungen gipfelten darin, daß das Programm der NSDAP durchgeführt werden müsse, aber ausschließlich auf der Grundlage von gesetzlichen Anordnungen⁶.

Reichsminister Dr. Frick gab einen Überblick über die in Vorbereitung befindlichen gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Arbeiten seines Ministeriums in dieser Richtung⁷. Er gab den Wortlaut eines sofort herauszugebenden Erlasses bekannt, der schärfstes Vorgehen der Polizei gegen gesetzwidrige Ausschreitungen gegenüber Juden anordnet⁸. Er erklärte aber ferner, daß er die Frage,

und ausländ. Presse zur Eskalation der Judenfrage 1935 in: R 2501/3072–3073–3074. Auch Goebbels notierte über Streichers Rede in sein Tagebuch: „Gut gemeint, aber primitiv. Teil seiner Rede geradezu zum Lachen.“ GOEBBELS, Tagebücher II, S. 503. Zusammenstellung offizieller dt. Äußerungen über die Juden in der Wirtschaft: R 2501/6789, Bl. 1–12, 234 ff.; R 2501/6992, Bl. 169–171.

⁵ Dies spiegelte auch die Devisenbilanz: Das Aufkommen an Bardevisen (ohne Eingänge aus der Sowjetunion) sank von 168,9 Mio RM im ersten Quartal 1935 auf einen Wert von 97,1 Mio RM im dritten Quartal; s. R 2501/6579, Bl. 256. Mit Schreiben vom 24. 5. 35 hatte Schacht den OP der Rheinprovinz aufgefordert, gesetzwidrige Aktionen gegen jüd. Geschäfte zu unterbinden, und hierbei u.a. argumentiert: Schilder wie „Kauft nicht beim Juden!“ würden „häufig von Ausländern fotografiert und die Fotografien im Ausland dazu benutzt, den Boykott gegen deutsche Waren zu schüren“. KADEN/NESTLER, Dokumente II, Nr. 67.

⁶ Zwei Tage vor der Besprechung, am 18. August, hatte Schacht in einer vielbeachteten, auch vom Rundfunk übertragenen Rede zur Eröffnung der Deutschen Ostmesse in Königsberg die NS-Kritiker seiner „liberalistischen“ Wirtschaftspolitik ins Visier genommen und danach auch die Judenthematik aufgegriffen: Jeder, der in die Wirtschafts- und Finanzpolitik unbefugt und störend eingreife, sei ein „Schädling“ am Ziel der Wehrhaftmachung: „Das sind die Leute, die nächtlicher Weile heldenhaft Fensterscheiben beschmieren, die jeden Deutschen, der in einem jüdischen Geschäft kauft, als Volksverräter plakatieren [...]“ „Dann aber war er fortgefahren: „Die Juden müssen sich damit abfinden, daß ihr Einfluß bei uns ein für allemal vorbei ist. [...] Aber die Lösung aller dieser Aufgaben muß unter staatlicher Führung geschehen und kann nicht ungeregelten Einzelaktionen überlassen bleiben, die eine schwere Beunruhigung der Wirtschaft bedeuten und die deshalb auch immer wieder von den staatlichen wie von den Parteiorganen verboten worden sind. Nach wie vor ist nach dem Stande der Gesetzgebung wie nach den verschiedensten Erklärungen des Stellvertreters des Führers, des Reichsministers des Innern und des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda (vom Wirtschaftsminister ganz zu schweigen) den jüdischen Geschäften die Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit gestattet. Es ist Sache der Reichsregierung, zu entscheiden, ob und wann hierin eine Beschränkung eintreten soll. Alle diejenigen aber, die sich dieser Einstellung der Regierung *nicht* unterwerfen, handeln disziplinos, und ich werde sie dafür verantwortlich machen, wenn die finanz- und wirtschaftspolitische Durchführung der uns vom Führer gestellten Aufgabe unmöglich gemacht wird. [...] Nach Punkt 4 des nationalsozialistischen Parteiprogramms kann der Jude weder Staatsbürger noch Volksgenosse sein. Aber Punkt 5 des Parteiprogramms sieht auch für ihn eine Gesetzgebung vor, das heißt, er darf nicht der Willkür unterstehen, sondern dem Gesetz. Diese Gesetzgebung ist in Vorbereitung und muß abgewartet werden. Bis dahin sind die bestehenden Gesetze zu achten.“

Goebbels verbot der Presse die vollständige Wiedergabe und Kommentierung der Rede; TOEPSEER-ZIEGERT 1935/II, S. 515. Daraufhin ließ Schacht sie in 250 000 Exemplaren von der Reichsbankdruckerei als Broschüre herstellen und verteilen. Druck: IMT XII S. 638 ff.; Auszug: UuF X Nr. 2471b. Umfangreiches Vorbereitungsmaterial, Redemanuskript und Broschüre in: R 2501/6992, Bl. 107 ff.; das Presseecho gesammelt in: R 2501/3802, Bl. 286 ff. Was Goebbels und die Partei im ganzen an Schachts „provokatorischer Rede“ so ungemein aufbrachte, waren indes weniger seine Auslassungen zur Judenfrage, die ja eben den Weg der Ausnahmegesetzgebung wiesen, wie er dann durch die Nürnberger Gesetze beschritten wurde, als vielmehr die unverblümte öffentl. Desavouierung der NS-Wirtschaftsideologie. Hitler billigte Goebbels' Zensur nachträglich und beauftragte ihn am 8. 9. 35, „einiges Material gegen Schacht“ zusammenzustellen: „Es soll ihm [Hitler] seine Entbehrlichkeit zeigen.“ Schacht fühle sich augenblicklich sehr stark, müsse aber künftig „am Reden gebremst werden“, und er – Goebbels – werde ihn auf dem Parteitag gehörig „auf die Schippe nehmen“. GOEBBELS, Tagebücher II, S. 505 f., 511–514. Vgl. SCHACHT, 76 Jahre, S. 440–444; BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 80 f.; eingehend und kritisch auch: A. FISCHER, Schacht, S. 161–168.

⁷ Auf dem Gautag in Essen am 3. 8. 35 hatte Frick angekündigt, die Judenfrage werde „langsam, aber sicher“, jedoch „vollkommen legal“ gelöst werden; R 2501/3073, Bl. 37. Nähere Aufschlüsse über konkrete Projekte bzw. die Vorbereitung der Nürnberger Rassegesetze sind den Akten nicht zu entnehmen und wurden von Frick auch nach anderen Aufzeichnungen (o. Anm. 1) in der Besprechung nicht gegeben. Im Vorgriff auf das BlutschutzG aber hatte der RIM bereits am 26. 7. 35 die Standesbeamten angewiesen, ab sofort keine rassischen Mischehen mehr zu schließen, da die Reichsregierung die Verhehlung von Ariern und Nichtariern „binnen kurzem“ gesetzlich neu regeln werde; MBIV S. 980c. Vgl. R 22/459.

⁸ Erlaß des RIM an sämtl. Landesregierungen, preuß. Ober- und Regierungspräsidenten vom 20. 8. 35, geheim: „Der Führer und Reichskanzler hat angeordnet, daß *Einzelaktionen gegen Juden* von Mitgliedern der NSDAP, ihrer Gliederungen und der angeschlossenen Verbände unbedingt zu unterbleiben haben.

Wer hiernach noch an Einzelaktionen gegen Juden teilnimmt oder dazu anstiftet, muß in Zukunft als Provokateur, Rebell und Staatsfeind betrachtet werden. Ich ersuche daher, von nun an rücksichtslos gegen alle derartigen Aktionen vorzugehen und mit allen Mitteln für unbedingte Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Ungesetzlichkeiten sind erforderlichenfalls mit den schärfsten polizeilichen Mitteln zu verhindern. Insbesondere dürfen strafbare Handlungen der Sachbeschädigung, der Körperverletzung, der Nötigung, des Haus- und Landfriedensbruchs und der Zusammenrottung unter keinen Umständen geduldet werden, gleichviel gegen wen diese Straftaten sich richten.

ob die Juden von öffentlichen Einrichtungen wie Kuranstalten oder Schwimmbädern usw. fernzuhalten seien und wie die zahllosen Verbots-Schilder für Juden in Gemeinden und Gaststätten zu behandeln seien, nur im engsten Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers regeln werde.

Staatsminister Dr. Wagner mißbilligte ebenfalls die Ausschreitungen. Er erklärte sie damit, daß in der Judenfrage eine Divergenz sowohl zwischen Staat und Partei als auch innerhalb einzelner Ressorts der Reichsregierung bestehe. Etwa 80 v. H. des Volkes dränge nach Lösung der Judenfrage im Sinne des Parteiprogramms; dem müsse die Reichsregierung Rechnung tragen, sonst erleide sie eine Einbuße an Autorität⁹. Es brauche nicht alles auf einmal zu geschehen, sondern es werde fürs erste genügen, wenn wenigstens einige Schritte vorwärts getan würden, z.B. Verbote erlassen würden, jüdische Geschäfte neu zuzulassen und öffentliche Lieferungen an Juden zu vergeben. Auch soll man sich zunächst auf Maßnahmen gegen *Volljuden* beschränken, damit nicht die Frage der Einbeziehung der Mischlinge in diese oder jene Bestimmung wieder die Gesetzgebung ins Stocken brächte.

Präsident Dr. Schacht stimmte der letzteren Ansicht zu. Wegen der Anbringung von Verbots-Schildern wollte er einen Unterschied gemacht wissen zwischen dem Falle, in dem ein Ladenbesitzer oder Gastwirt dies aus eigenem Entschluß, und dem Falle, wo er es unter dem Druck örtlicher Partei-, Gemeinde- und sonstiger Stellen tue.

Er wies darauf hin, daß gerade die lebensnotwendigen ausländischen Rohstoffe wie Baumwolle, Kupfer, Nickel usw. vielfach nur bei Juden gekauft werden könnten, da der Welthandel in diesen Waren eben fast ausschließlich in jüdischen Händen sei.

Staatsminister Dr. Popitz wies an Hand einiger Beispiele auf den Geschäftsrückgang und den dadurch bewirkten Rückgang an Staatseinnahmen infolge der Ausschreitungen hin. Er wünschte, daß die Regierung eine bestimmte Grenze – gleichviel wo – für die Behandlung der Juden setze, dann aber mit Nachdruck dafür Sorge, daß die Grenze innegehalten werde.

Reichsminister Dr. Gürtner betonte, daß jede Anordnung von Staat oder Partei solange wirkungslos bleiben müsse, als im Volke der Glauben genährt werde, daß die leitenden Stellen es nicht ungern sähen, wenn ihre einschränkenden Anordnungen übertreten würden, da sie nur aus politischen Rücksichten nicht so handeln könnten, wie sie gern wollten¹⁰. Der Grundsatz des Führerstaates müsse demgegenüber durchgesetzt werden. Besonders verwerflich sei es daher, wenn auch Gemeinden sich über Anordnungen der Regierung hinwegsetzten.

Staatssekretär von Bülow (Auswärtiges Amt): Wir müssen daran denken, daß jede Ausschreitung, die einen ausländischen Staatsangehörigen trifft, sich zehnfach an unseren auslandsdeutschen Kaufleuten rächt. Daher dürfe man diese schwerwiegenden Fragen nicht dem Ermessen kleiner Hoteliers

Wenn trotzdem noch Ausschreitungen Vorkommen, ersuche ich, mir sofort telefonisch oder telegraphisch zu berichten. Ich werde jede Lässigkeit verantwortlicher Beamter bei der Durchführung dieses Erlasses aufs schärfste dienststrafrechtlich ahnden.
– Frick.“ R 18/5513, Bl. 2; R 22/1496, Bl. 42.

⁹ Charakteristisch für die Taktik der Partei, gleichermaßen die Entwicklung voranzutreiben wie sich als Exekutor des „Volkswillens“ aufzuspielen, war der programmatische Artikel „Vorwärts“ im VB am 7. 8. 35, den Schacht indirekt auch in Königsberg angegriffen hatte: Der neuentbrannte Kampf des Nationalsozialismus gegen Judentum und kirchliche „Reaktion“, schrieb dort der Wirtschaftsredakteur Fritz Nonnenbruch, sei „zugleich ein Aufruf an das deutsche Volk, das nicht jüdisch und nicht reaktionär ist, und das ferner eine Politik will, die ihm selber dient, aber nicht anderen Zielen. [...] Auch für die Wirtschaft ist der jüngste Angriff des Nationalsozialismus nicht bedeutungslos. Es ist unmöglich, auf dem einen Gebiet gegen Judentum, Reaktion und politische Bestrebungen vorzugehen, denen das Volk nur Mittel ist, das durch ihre Zwecke geheiligt werden soll, und auf einem anderen wesentlichen Gebiete nicht. Der Nationalsozialismus hat ja auch nicht gefragt, ob die Maßnahmen, die seine Weltanschauung ihn ergreifen ließ, die Wirtschaft beunruhigen oder nicht. Die Fragestellung, ob eine Maßnahme die Wirtschaft beunruhigt, und eine Politik, die immer Angst hat, ist liberalistisch. Darüber sind wir hinaus: Das Volk ist das Primäre und nicht die Wirtschaft. [...] Wir sind so weit, einen Schritt voran tun zu können. Nachdem die Krise in Einzelaufgaben zerfallen ist, müssen diese Einzelaufgaben gelöst werden. Und genau in diesem Zeitpunkt setzt die starke Aktivität ein gegen die Überheblichkeit des Judentums, der Kampf gegen die Reaktion, [...] Die Entfesselung eines neuen völkischen Engergienstromes im gleichen Augenblick, wo der Nationalsozialismus an die Lösung dieser Einzelaufgaben herangeht, stellt keinen logischen, sondern einen schöpferischen Zusammenhang her.“ R 2501/6992, Bl. 172.

¹⁰ Aus eben diesem Grund war etwa das Verbot des Judenboykotts und der Kenntlichmachung arischer Geschäfte durch das Hauptamt der NS-Hago vom 17. 7. 35 häufig mißachtet worden, ähnlich wie vergleichbare Weisungen anderer Stellen; s. Zusammenstellung in R 2501/6789, Bl. 221 ff.

und Geschäftsleute überlassen. Auch mit Rücksicht auf die bevorstehende Olympiade sei Zurückhaltung geboten¹¹.

Er begrüßte ferner den Erlaß des Reichsministers Dr. Frick, warnte aber zugleich dringend vor einer Veröffentlichung, da jede Bekanntgabe derartiger Anordnungen der Reichsregierung im Auslande nur als Zurückweichen vor der jüdischen Weltpropaganda ausgelegt und dadurch dieser Propaganda nur Anregung zu verstärktem Vorgehen gegeben würde.

Es ergab sich Übereinstimmung darüber, daß eine Veröffentlichung unterbleiben müsse.

Nachdem sich noch mehrere Vertreter anderer Ressorts und Dienststellen geäußert hatten¹², faßte der Vorsitzende das Ergebnis dahin zusammen:

Die Besprechung habe zunächst die Bedeutung einer ersten Aussprache gehabt, über das Ziel bestehe Übereinstimmung, aber noch nicht über die Wege dahin. Notwendig sei,

– 1.

die geplanten Einzelmaßnahmen bald durchzuführen¹³, und

– 2.

engeres Zusammenarbeiten der Partei mit dem Staate in der Weise, daß die Partei nicht nur das Volk durch Propaganda vorwärts treibe, sondern vor allem der Reichsregierung Anregungen über wünschenswerte Maßnahmen zugehen lasse.

Dr. Lösener

¹¹ Hierzu vgl. Dok. Nr. 213.

¹² So forderte hier auch Heydrich rasche gesetzgeberische Maßnahmen, weil sonst die Polizei „immer die Leidtragende“ sei. Ziel müsse bleiben, den „Einfluß der Juden restlos auszurotten“. Konkret nannte er ein Verbot rassischer Mischehen, die Strafbarkeit von „Rassenschande“, generell ein Ausnahmerecht für Juden und die Beschränkung ihrer Freizügigkeit. Dezierte „Vorschläge zur Lösung der Judenfrage“ unterbreitete Heydrich den Teilnehmern der Chefbesprechung am 9. 9. 35; Abdruck bei WILDT, Judenpolitik, S. 70–73.

¹³ Als solche Maßnahmen wurden genannt: Keine Neuzulassung jüdischer Geschäfte und Vergabe öffentlicher Aufträge möglichst nur an Arier; s. GENSCHLS. 113. Als unmittelbare Folge der Chefbesprechung wies v. Krosigk am 21. 8. 35 die Steuerreferate des RFM an, sich zur Möglichkeit einer steuerlichen Schlechterstellung der Juden zu äußern. Daraufhin eingehende Vorschläge zum Umbau der Umsatzsteuer „zu einem politischen Kampfmittel“ vom 22. 8. 35 in: R2101/B 7247, Geh. 1. Zur Projektierung einer wirtschaftlichen Judengesetzgebung s. des weiteren Dok. Nr. 228.

Zitierhinweis

Nr. 212 Chefbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 20. August 1935, 15.30 Uhr in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d212>